

1501981-17.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... encontraram a jaqueta utilizada pelo acusado no roubo abandonada na via pública.

Também não prospera a tese defensiva de absolvição do acusado pela prática do crime de roubo tentado, uma vez que ao passar pela vítima Luiz Francisco de motocicleta e fazer a volta, emparelhando ao lado dela, deu início à execução de um crime de roubo que não se consumou por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501981-17.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501981-17.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277530/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 20763616 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2818/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2277530 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MELO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face do réu, MATHEUS MELO DE OLIVEIRA, incurso pela prática do crime tipificado nos artigos 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I, por dez vezes, do Código Penal e no artigo 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Narrou na denúncia que, no dia 10 de outubro de 2021, no período entre as 13h e 14h30, na rua Vicente Pereira, 54 - Parque Pinheiros, neste município e comarca de Taboão da Serra, o réu, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave

ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular da vítima Márcio José Sampaio; 1 (um) celular Huawei, 01 (um) cartão bancário e a CNH da vítima João Ferreira; 01 (um) celular Motorola G7 da vítima Antônio Carlos Messias de Souza, e 01 (um) celular Motorola G4, 02 (dois) cartões bancários e R\$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) da vítima José Antônio Messias de Souza; 01 (um) celular Samsung j8 da vítima Eliel Alves de Lima; 01 (um) celular Samsung E12 da vítima Edvaldo Gomes Vaz; 01 (um) celular Samsung A01 e R\$ 100,00 (cem reais) da vítima Wagner da Silva Simão; 01 (um) celular Samsung S9 da vítima Elizeu Ribeiro da Silva; e 01 (um) celular Samsung J4 Plus da vítima Alexandre Alves dos Santos. Constou, ainda, que nas mesmas circunstâncias, ambos tentaram subtrair, para proveito próprio, coisa alheia móvel da vítima Luiz Francisco, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Narrou, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, veículo GM/Astra, placa CPT-0B14, da vítima Ironaldo dos Santos (fls. 108/113).

A denúncia foi recebida aos 19 de novembro de 2021 (fls. 123/125).

O réu foi regularmente citado (fl. 139/140), constituiu defensor, que apresentou resposta à acusação (fls. 114/116).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas sete vítimas e duas testemunhas. Em seguida o acusado foi interrogado.

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já a defesa, apresentou teses defensivas.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01; autos de reconhecimento de pessoa de fls. 06/08 e 18; boletim de ocorrência de fls. 21/31; auto de exibição e apreensão de fls. 32/38; relatório final de fls. 97/104; laudo pericial dos locais e veículos de fls. 157/174; assim como pelos depoimentos colhidos extrajudicialmente e durante a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa do réu. Senão vejamos.

Em sede policial, a vítima Alexandre Alves dos Santos, declarou: "QUE por volta das 14h00min, trafegava com seu veículo Fiat/ Palio de placas GCK-2369, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, que o declarante não conseguiu anotar as placas, sendo que o garupa estava armado, desembarcou da motocicleta, foi na janela do veículo do condutor, batendo o revólver na janela e mediante grave ameaça exigiu o seu telefone celular. QUE após subtrair o aparelho os criminosos se evadiram. QUE seguiu sentido base da GCM Taboão da Serra, e avistou novamente os dois indivíduos roubando uma outra vítima que estava em outro veículo que não sabe a placa. QUE os indivíduos após avistarem o declarante o garupa lhe apontou a arma e o declarante temendo ser alvejado arremessou seu automóvel contra a motocicleta atingindo-a e aos criminosos. QUE com a colisão perdeu o controle do veículo e atingiu um poste de iluminação. QUE desembarcou do veículo e correu em sentido contrario aos roubadores, porém viu que os roubadores caíra da motocicleta, e correram pela via pública em seguida abordaram um veículo de cor preta. QUE em seguida encontrou GCMs e lhes informou o fato, onde os mesmos orientaram para o declarante ir a Delegacia do Taboão da Serra. QUE na delegacia reconheceu entre várias indivíduos perfilados identificados por placas numeradas, o criminoso que lhe apontou a arma de fogo no momento do roubo, segurando a FICHA N. 1. Que recebeu seu telefone celular de volta, efetuando o desbloqueio dele com sua senha pessoal." (fls. 05).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que além do aparelho celular, os assaltantes levaram seu relógio. Esclareceu que no momento da colisão os assaltantes estavam roubando uma outra a vítima que estava a pé, não

estava num veículo. Essa vítima estava em frente a casa dela e o carro estava estacionado. Com a colisão teve atrito da motocicleta com o carro dessa vítima, por isso acredita que constou em seu depoimento na polícia que a vítima estava dentro do carro. Viu apenas uma arma de fogo com os acusados. Recuperou os bens. O relógio estava no chão da rua, achou depois da colisão. O aparelho celular foi recuperado pela polícia. Um dos acusados estava com a camiseta colorida, mas com a maior parte branca e calça escura. Apresentadas três pessoas em juízo ao declarante, reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado como sendo a pessoa que lhe assaltou.

Em solo policial, a vítima João Ferreira, afirmou "QUE estava com seu veículo Fiat/Strada de placa EAI-5199 parado em frente ao depósito de gás no bairro Jd das Oliveiras em Taboão da Serra, quando dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, sendo que o garupa desembarcou e portando uma arma de fogo, com grave ameaça subtraiu da vítima a sua carteira, com cartões de banco, CNH, o valor de R\$125,00 (cento e vinte e cinco reais), um celular e se evadiram para rumo ignorado. QUE não tinha condições de efetuar reconhecimento pessoal dos criminosos. QUE recebeu seu telefone celular cujo desbloqueio efetuou com senha pessoal." (fls. 09).

Extrajudicialmente, a vítima José Antonio Messias de Souza, declarou "QUE POR VOLTA DAS 13:40 JUNTAMENTE COM SEU FILHO DE NOME ANTONIO ESTAVAM PARADO COM SEU VEÍCULO GM/ PRISMA DE PLACA FDZ-7472, QUANDO DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA PARARAM AO SEU LADO E O GARRUPA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO SUBTRAIU DO DECLARANTE SUA CARTEIRA, CELULAR, DINHEIRO E DE SEU FILHO UM CELULAR E SE EVADIRAM PARA RUMO IGNORADO. QUE O DECLARANTE NÃO CONSEGUIU ANOTAR A PLACA DA MOTOCICLETA. QUE NÃO TINHA CONDIÇÕES DE EFETUAR RECONHECIMENTO PESSOAL DOS CRIMINOSOS. QUE RECEBEU SEU TELEFONE CELULAR CUJO DESBLOQUEIO EFETUOU COM SENHA PESSOAL." (fls. 10).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que os assaltantes estavam muito agressivos, especialmente o que estava na garupa. O condutor estava com blusa vermelha e preta e o garupa com roupa de chuva. Recuperou a carteira, os documentos e os aparelhos celulares que lhe foram entregues na Delegacia. Viu apenas uma arma de fogo com os assaltantes. Ficou sabendo depois que os assaltantes assaltaram uma outra a vítima que estava de carro.

Em solo policial, a vítima Antonio Carlos Messias de Souza declarou "QUE POR VOLTA DAS 13H40MIN, ENCONTRAVA-SE COM SEU PAI EMBARCADOS NO VEÍCULO DELE DE MARCA GM/ PRISMA DE PLACA FDZ-7472, QUANDO DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA PARARAM AO LADO DO SEU PAI E O GARUPA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA SUBTRAIU DO DECLARANTE SEU TELEFONE CELULAR, DE SEU PAI SUBTRAÍRAM DINHEIRO, CELULAR E CARTEIRA E SE EVADIRAM PARA RUMO IGNORADO. QUE O DECLARANTE NÃO CONSEGUIU ANOTAR A PLACA DA MOTOCICLETA. QUE TEM PROBLEMAS DE VISÃO E NÃO É CAPAZ DE RECONHECER OS CRIMINOSOS. QUE NA DELEGACIA RECEBEU SEU TELEFONE CELULAR CUJO DESBLOQUEIO EFETUOU POR SENHA PESSOAL." (fls. 11).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que recuperou o aparelho celular na Delegacia.

Extrajudicialmente, a vítima Eliel Alves de Lima afirmou "QUE às 14 horas estava parado em frente ao portão de sua casa, quando uma motocicleta de cor vermelha com dois indivíduos, sendo que o garupa desembarcou da motocicleta e com uso de uma arma de fogo subtraiu da vítima um celular em seguida os ladrões abordaram o seu vizinho de nome Edvaldo que estava entrando no carro e subtraiu varios pertences dele e se evadiram para rumo ignorado. QUE não tinha condições de efetuar reconhecimento pessoal dos criminosos. QUE recebeu seu telefone celular cujo desbloqueio efetuou com senha pessoal." (fls. 12)

Em sede policial, a vítima Edvaldo Gomes Vaz, declarou: "QUE as 14 horas estava na casa de um amigo e ao entrar em seu veículo Honda/Civic para voltar a sua casa, no portão da casa de seu amigo foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta vermelha, o garupa desembarcou portando uma arma de fogo, com violência subtraiu o celular da vítima e se evadiram para rumo ignorado. QUE na delegacia de polícia procedeu ao ato formal de reconhecimento, mas não reconheceu com certeza seus roubadores. QUE o individuo que encontrava-se perfilado ao lado de outros

segurando uma ficha com o número 1 tinha semelhança física com o garupa da moto que lhe roubou e a calça que trajava era semelhante. QUE recebeu seu telefone celular cujo desbloqueio efetuou com senha pessoal." (fls. 13).

Extrajudicialmente, a vítima Wagner da Silva Simao afirmou "QUE Às 14:30 horas estava dentro de seu veículo modelo Fiat/ Argo de placa RFX-5E17, quando dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha que a vítima não conseguiu anotar a placa, sendo que o garupa desembarcou e com uma arma de fogo subtraiu da vítima, dinheiro, o celular e se evadiram para rumo ignorado. QUE na delegacia não reconheceu seus roubadores, mas o indivíduo identificado com a ficha N. 1 usava calça semelhante a usada pelo garupa da moto que lhe roubou. QUE recebeu seu telefone celular cujo desbloqueio efetuou com senha pessoal." (fls. 14)

Em solo policial, a vítima Marcio Jose Sampaio declarou "QUE por volta das 1:15h do dia de hoje estava trafegando a pé na rua vicente pereira sentido Parque Maraba, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, onde o garupa desembarcou e com uma arma de fogo subtraiu o celular da vítima e se evadiram para rumo ignorado. QUE seu telefone celular não foi recuperado." (fls. 15).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que os assaltantes foram agressivos na abordagem para surpreender. A motocicleta tinha detalhes da cor vermelha. Viu apenas uma arma de fogo. Eles desembarcaram da motocicleta para abordar o declarante. Viu quando o assaltante passou na sua frente na Delegacia e o reconheceu sem sombra de dúvidas, inclusive conversou com ele, mas o Delegado não permitiu que fizesse o reconhecimento formal.

Extrajudicialmente, a vítima Luiz Francisco da Silva afirmou "QUE ESTAVA LIMPANDO SEU CAMINHÃO QUANDO DOIS INDIVÍDUOS, UM DELES ARMADO EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA ENCOSTARAM DO SEU LADO, LOGO O DECLARANTE CORREU PARA TEMENDO SER ROUBADO E ENCONTROU DE UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PARA QUEM NARROU O OCORRIDO. QUE QUANDO RETORNOU O SEU VEÍCULO ESTAVA DANIFICADO NA PARTE TRASEIRA E PARA CHOQUE DIANTEIRO. QUE AO VERIFICAR SEU EQUIPAMENTO DE FILMAGEM CONSTATOU QUE OS DOIS INDIVÍDUOS NA MOTOCICLETA VERMELHA DE QUEM HAVIA FUGIDO, HAVIAM SIDO ATINGIDOS POR UM VEÍCULO PRATA, E SEU WVIGOL PLACAS JFY 4166 TAMBÉM TINHA SIDO DANIFICADO. QUE FORNECEU CÓPIA DO VÍDEO PARA GCMS QUE LHE SOLICITARAM. QUE NESTE ATO FORNECE UMA CÓPIA DO VÍDEO A AUTORIDADE POLICIAL PARA AUXILIAR NAS INVESTIGAÇÕES." (fls. 16)

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Viu os assaltantes passarem com a motocicleta e fazerem a volta. Assim que os assaltantes pararam a motocicleta do seu lado e antes que eles puxassem a arma de fogo já saiu correndo. Não chegou a ser anunciado o roubo. Quando retornou ao local viu o estrago, a motocicleta caída e seu veículo gol preto danificado.

Em sede policial, a vítima Cristovao dos Santos Fernandes, declarou: "QUE no dia 02 de outubro de 2021 às 19:30 horas estava trafegando com a sua motocicleta de placa GHI-4289, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta modelo STION 650 cc de placa fAY-8301, que o garupa desembarcou da motocicleta com uma arma de fogo e exigiu que The entregasse a chave de sua motocicleta e se evadiram para rumo ignorado. QUE na delegacia de polícia efetuou o reconhecimento pessoal de indivíduos perfilados, identificados por fichas numeradas, e entre eles reconheceu o que segurava a ficha N. 1 como a mesma pessoa que roubou sua motocicleta em 2 de outubro de 2021. QUE recebeu sua motocicleta danificada." (fls. 17).

Em solo policial, a vítima Elizeu Ribeiro da Silva declarou "NO DIA DE HOJE ESTAVA NO PORTÃO DE SUA CASA QUANDO UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA COM DOIS INDIVÍDUOS SENDO UM ARMADO ANUNCIOU O ROUBO AO DECLARANTE, SUBTRAIU O CELULAR DA VÍTIMA E SE EVADIU PARA RUMO IGNORADO." (fls. 19).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que recuperou o aparelho celular na Delegacia. Reconheceu o assaltante na Delegacia. Eles estavam de capacete.

Extrajudicialmente, a vítima Ironaldo dos Santos afirmou "APROXIMADAMENTE ÀS 14 HORAS DO DIA DE HOJE ESTAVA TRAFEGANDO COM SEU VEÍCULO DA MARCA GM/ASTRA DE COR

PRETA DE PLACA CPT-0B14 QUANDO UM INDIVÍDUOS ARMADO EXIGIU QUE A VÍTIMA ENTREGASSE O SEU VEÍCULO E SE EVADIU DO LOCAL, QUE O VEÍCULO PORTAVA BLOQUEADOR COM SENSOR DE PRESENÇA, QUE EM TRÊS MINUTOS COMEÇO A DISPARAR, ONDE O MELIANTE BATEU O CARTER DO MOTOR E O VEÍCULO VEIO A PARAR, ONDE FICOU DANIFICADO EM UMA RUA NO JD CLEMENTINO." (fls. 20)

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que era apenas um assaltante, não viu se ele estava acompanhado de outro comparsa. Fez o reconhecimento do assaltante na Delegacia.

Em sede policial, a testemunha e GCM Felipe Ramon Santos Nogueira declarou "QUE é guarda municipal de Taboão da Serra, e exercia sua função pública quando foi informado por sua central de rádio que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha sem placas estavam praticando roubo a transeuntes nas imediações da Base da GCM do Parque Marabá. QUE as viaturas da GCM foram alertadas para que diligenciassem pelas imediações e pelas rotas de saída do município. QUE diversos outros roubos foram reportados por sua central de rádio, onde uma das vítimas informou que os criminosos haviam se separado e haviam tomado de roubo um veículo GM/ASTRA de cor preta. QUE novamente foi informado por sua central de rádio que a motocicleta havia se envolvido em uma colisão com um FIAT/PALIO (de uma das vítimas), na Rua Vicente Pereira, 54, Parque Marabá. QUE diversas viaturas foram direcionadas para o local da colisão, e outras seguiram para o local informado como tendo sido a rota de fuga GM/ASTRA roubado. QUE localizaram o veículo GCM/ASTRA em estado de abandono na Rua Luiz Bartolomeu Antunes, 548, Jardim Iracema, e transeuntes informaram que um indivíduo de calça preta e blusa do CORINTHIANS quem havia abandonado o veículo e indicaram o sentido tomado. QUE o GCM DARCIO constatou diversos telefones celulares dentro do veículo e permaneceu preservando-o, enquanto o depoente seguiu no encalço do criminoso em fuga, e localizou durante o percurso, mais ou menos a uns duzentos metros do carro uma blusa do CORINTHIANS jogada no chão, e mais adiante localizou o indivíduo identificado por MATHEUS MELO, andando a passos largos e com sangramento na boca e pernas. QUE diante da fundada suspeita procedeu a sua abordagem e busca pessoal, nada sendo encontrado em sua posse. QUE indagado sobre os ferimentos MATHEUS informou que estava fazendo uso de MACONHA e havia caído no período da manhã, "dando um grau de motocicleta" (empinando). QUE diante dos fortes indícios de ser MATHEUS o autor dos roubos, the conduziu ao PRONTO SOCORRO ANTENA onde foi medicado e liberado. QUE diversas vítimas foram até a base da GCM do Marabá e direcionadas para o distrito policial. QUE diversas vítimas haviam filmado os vários roubos ocorridos e encaminharam as imagens para a GCM. QUE verificadas as características dos criminosos constatou-se que MATHEUS trajava a mesma calça e camiseta do garupa da motocicleta que praticou os roubos e o piloto trajava a jaqueta do CORINTHIANS encontrada próximo ao GM/ASTRA." (fls. 02/03)

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Foi outra equipe que encontrou os objetos subtraídos das vítimas. Soube que foram encontrados próximo do veículo Astra. Encontrou com o acusado em torno de 100 a 200 metros de distância do veículo Astra e no percurso estava o agasalho do Corinthians. Não teve contato com as vítimas.

Em solo policial, a testemunha e GCM Darcio Wesley Teixeira Fernandes declarou "QUE em companhia do também guarda municipal de Taboão da Serra, FELIPE RAMON SANTOS NOGUEIRA foram informados pela central de rádio sobre dois indivíduos em uma motocicleta vermelha praticando roubo a transeuntes. QUE todas as viaturas da GCM foram alertadas. QUE vários outros roubos foram reportados pela central de radio. QUE vítimas informaram à central que os criminosos haviam se separado e haviam roubado um veículo GM/ASTRA de cor preta. QUE ato continuo a central informou que a motocicleta dos criminosos havia se envolvido em uma colisão com um FIAT/PALIO (de uma das vítimas), na Rua Vicente Pereira, 54, Parque Marabá. QUE diversas viaturas foram direcionadas para o local da colisão, e outras seguiram para o local informado como tendo sido a rota de fuga GM/ASTRA roubado. QUE localizou o veículo GCM/ASTRA em estado de abandono na Rua Luiz Bartolomeu Antunes, 548, Jardim Iracema, e transeuntes informaram o sentido que o indivíduo que havia abandonado o

veículo tomou. QUE constatou diversos telefones celulares dentro do veículo e permaneceu preservando-o, enquanto o GCM FELIPE RAMON seguiu no encalço do criminoso em fuga conseguindo capturá-lo mais adiante. QUE o indivíduo detido apresentava diversas escoriações no corpo, compatível com atropelamento e o conduziram ao PRONTO SOCORRO ANTENA onde foi medicado e liberado. QUE diversas vítimas se apresentaram como tendo sido roubada pelo criminoso detido e foram conduzidas ao distrito policial." (fls. 04).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Na Delegacia teve contatos com as vítimas. A vítima do roubo do veículo Astra reconheceu o acusado na Delegacia.

Interrogado extrajudicialmente, o réu confessou a prática delitiva e declarou "QUE não tem advogado, e deseja que sua prisão seja informada a mãe, ELIANE (informada e presente ao distrito policial). QUE esta ciente que a Autoridade Policial responsável por sua prisão e o delegado de polícia JOSE CLAUDIO DA SILVA, e a(s) pessoa(s) que realizou/realizaram sua captura foi/foram os guardas municipais de Taboão da Serra, FELIPE RAMON SANTOS NOGUEIRA & DARCIO WESLEY TEIXEIRA. QUE esta ciente da imputação que lhe é feita, qual seja: ROUBO MAJORADO (curso de pessoas e emprego de arma de fogo). QUE cientificado pela Autoridade Policial que a COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA pode acarretar benefícios processuais/penais, respondeu que estava ciente, e CONFESSAVA, perante a Autoridade Policial o crime cometido. QUE em companhia de um amigo que não deseja falar o nome nem endereço, roubaram em torno de dez pessoas, em veículos e próximos a eles. QUE a arma de fogo que utilizaram era um revólver calibre .32 pertencente ao declarante e seu amigo. QUE era o amigo quem pilotava a moto, enquanto o declarante estava na garupa e abordava as vítimas. QUE seu amigo trajava uma blusa do CORINTHIANS no momento dos roubos e o declarante uma jaqueta escura, que jogou fora enquanto tentava fugir. QUE após roubar o motorista de um PALIO estavam roubando um outro motorista quando foram atropelados por um carro que o declarante não conseguiu ver. QUE ao ser atingido pelo veículo ficou tonto, mas conseguiu fugir correndo. QUE fugiu do local, e não sabe dizer para onde seu amigo foi. QUE estava indo para casa quando foi preso por GCMs. QUE com relação a motocicleta que seu amigo conduzia ela foi emprestada. QUE atualmente não estuda, trabalha em uma padaria. QUE já foi apreendido no 47 DP. por ARRASTÃO (roubo) quando era menor de idade. Perguntado se tinha algo mais a alegar em sua defesa ou que julgava importante comunicar a Autoridade Policial, respondeu que NÃO!" (fls. 39/40).

Em juízo, o acusado admitiu a prática dos crimes de roubo, exceto o do veículo GM Astra, que alegou não ter conhecimento. Disse que após ter sido atropelado, saiu correndo e empreendeu fuga de ônibus. Acabou sendo preso posteriormente na Rua Catanhede. Estavam assaltando a vítima que era proprietária, acredita, de um caminhão guincho quando foram atropelados. Estavam com um revólver calibre 32 desmuniado. O comparsa morava próximo do acusado. Havia feito uso de lança perfume e ecstasy. Teve passagem pela fundação casa. Não teve passagens criminais. Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pela prática de crimes de roubo circunstanciados consumados e um tentato é medida de rigor.

Desta feita, extrai-se, do conjunto probatório, elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito de roubo, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante da declaração das vítimas em sede policial e em juízo, bem como da própria confissão do acusado, tornando a autoria indubitosa.

Ressalta-se, ainda, que a vítima Alexandre fez o reconhecimento pessoal com convicção em sede policial (fls. 06) e em juízo, tornando indubitosa a autoria. Diversas outras vítimas relataram em juízo que reconheceram o acusado em Delegacia, embora não tenham efetuado o reconhecimento formal do acusado.

Resta por oportuno observar que não se passou muito tempo entre os fatos e a realização do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, o que, certamente dá mais credibilidade aos atos das vítimas em reconhecer o autor do crime.

A propósito, insta ressaltar que a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal do

autor do crime, principalmente em se tratando de crimes patrimoniais como o roubo e extorsão, quando é comum que somente a vítima esteja presente, trata-se de prova idônea para a condenação do acusado, ainda mais quando corroborado pelas demais provas dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).

3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).(....)

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1681146; quinta turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; j. 06/10/2020) (grifou-se)

Além disso, quase a totalidade dos bens subtraídos das vítimas foram encontrados no veículo Astra roubado e abandonado pelo acusado, conforme relatado pelos guardas municipais.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009). No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Outrossim, o próprio acusado confessou a prática dos crimes tanto em solo policial como em juízo, exceto em relação ao crime do roubo do Astra, demonstrando de forma cabal a autoria delitiva que recai sobre a sua pessoa.

Especificamente em relação ao roubo do veículo Astra, não restam dúvidas de que foi praticado pelo acusado, uma vez que a vítima afirmou em juízo ter reconhecido o acusado na Delegacia e os guardas municipais que efetuaram a sua prisão relataram que o prenderam a aproximadamente 100 ou 200 metros do veículo abandonado, sendo que no percurso entre o veículo e o acusado, ainda, encontraram a jaqueta utilizada pelo acusado no roubo abandonada na via pública.

Também não prospera a tese defensiva de absolvição do acusado pela prática do crime de roubo tentado, uma vez que ao passar pela vítima Luiz Francisco de motocicleta e fazer a volta, emparelhando ao lado dela, deu início à execução de um crime de roubo que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, no caso o atropelamento, mesmo não tendo anunciado o assalto, sendo que o próprio acusado também admitiu que estava praticando um assalto quando foi atropelado, não restando dúvida acerca da materialidade desse crime.

Destarte, as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal vêm, igualmente, comprovadas pela prova oral

colhida, no sentido de que a ação se deu por concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

No tocante à majorante do emprego de arma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão da arma e o respectivo exame pericial são prescindíveis para sua caracterização, bastando, para tanto, as provas orais coligidas nos autos que, no caso, são firmes no sentido da sua incidência. Nesse sentido:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.

(ERESP 961863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011)

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena do réu, ficando desde já consignado que, embora tenham sido praticados dez delitos de roubo consumados e um tentado, passarei à dosimetria de pena de forma unificada em relação a esses crimes tendo em vista que foram praticados de forma similar, não havendo fatos e circunstâncias que levassem à modificação da dosimetria penal entre eles.

Além disso, tendo em vista que os crimes foram praticados em continuidade delitiva e que a fração de aumento respectiva incide sobre a pena do crime mais grave, desnecessária a dosimetria da pena do crime de roubo tentado, menos grave, já que a prática dos 10 crimes de roubo consumados na sequência, por si só, já é suficiente para exigir a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva na fração máxima, ainda não tivesse ocorrido o crime de roubo tentado.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário - fls. 175/176); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias agravantes.

Em que pese a presença das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena que já está no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Não existem causas de diminuição de pena.

No entanto, estão presentes as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP já que o crime foi praticado mediante o

emprego de arma de fogo e em concurso de duas pessoas, considerando não apenas o número de majorantes, mas a gravidade que elas representam no caso concreto, porquanto a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e a superioridade numérica de agentes são circunstâncias que aniquilam a possibilidade de resistência da vítima, tanto é assim que o acusado e seu comparsa conseguiram praticar um número extremamente elevado de crimes sem resistência imediata por parte das vítimas.

Assim, a pena deve ser majorada no dobro ($1/3+2/3$), somando 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Embora dois crimes de roubo tenham sido praticados em concurso formal de crimes (vítimas José Antonio Messias de Souza e Antonio Carlos Messias de Souza) e em continuidade com os outros oito crimes de roubo consumado e um crime de roubo tentado, todos serão considerados como praticados em continuidade delitiva, sofrendo apenas um aumento de pena respectivo, uma vez que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento do concurso formal seguido do reconhecimento da continuidade delitiva, conforme segue:

(...)

1. Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a concorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes.

2. Ocorre bis in idem quando há majoração da reprimenda primeiramente em razão do concurso formal, haja vista o cometimento de um delito roubo contra vítimas diferentes num mesmo contexto fático, e, em seguida, em função do reconhecimento do crime continuado em relação aos outros crimes praticados em situação semelhante de tempo e modo de execução.

(...)

(HC n. 162.987/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 8/10/2013.)

Tendo em vista que os dez crimes de roubo consumado e um crime de roubo tentado foram praticados em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente fixada na fração máxima do triplo, considerando o número extremamente elevado de crimes praticados.

Consigno que, em que pese a fração máxima aplicada, o cálculo da pena é extremamente favorável ao acusado que praticou 11 crimes na sequência e aterrorizou mais de uma dezena de vítimas e irá cumprir a pena de apenas 3 destes crimes, o que representa menos de $1/3$ do total dos crimes praticados, não havendo qualquer desproporcionalidade na fração aplicada.

Assim, fixo definitivamente a pena do acusado no patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de $1/30$ (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, e no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, tendo em vista o montante de pena aplicado que supera os oito anos de reclusão, por se tratar de crime hediondo, bem como considerando a prática descontrolada de crimes por parte do acusado que exige a fixação do regime mais rigoroso de pena para uma correta prevenção criminal.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu MATHEUS MELO DE OLIVEIRA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, fixados estes em $1/30$ (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, por dez vezes, e, por uma vez, no artigo 157, §2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inc. II, todos na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA